

한국승강기안전공단 상임감사

개 선 요 구

제 목 수급인 안전보건수준평가 대상 사업범위 불명확 개선

소 관 부 서 △실

조 치 부 서 △실

내 용

1. 업무 개요

공단의 사업 주관 부서의 장은 경쟁입찰, 수의계약 등의 체결을 계약부서에 의뢰하고 있으며, 사업을 도급하려는 경우에는 수급인의 안전보건수준평가를 통해 산업재해 예방을 위한 조치를 할 수 있는 능력을 갖춘 수급자에게 도급하고 있다.

수급인의 안전보건수준평가는 경쟁입찰의 경우 입찰한 업체에서 제출한 제안서 등을 기준으로 기술평가의 평가 항목에 포함하여 평가하고 있으며, 수의계약 등인 경우에는 안전보건수준평가를 별도로 진행하여 평가하고 있다.

2. 관련 내규 및 판단기준

2024년 1월 1일부터 시행한 △실 소관 내규인 「계약업무규정」 제22조제1항에서는 사업 주관 부서의 장은 사업을 도급하려는 경우에는 「산업안전보건법」 제61조 및 「안전보건관리규정」 제8조제4항에 따라 수급인의 안전보건수준평가를 통해 산업재해 예방을 위한 조치를 할 수 있는 능력을 갖춘 수급인에게 도급하도록 하고 있으며, 같은 조 제2항에서는 사업 주관 부서의 장은 평가 결과를 계약부서의 장에게 제출하여야 하고 계약부서의 장은 평가 결과를 반영하여 계약상대자를 선정하도록 하고 있다.

또한, ○팀에서 소관하고 있는 ‘본부 안전보건경영시스템 운영문서(지침서)’의 ‘14. 도급사업 안전보건관리 지침’을 보면 ‘수급업체 안전보건수준평가’의 평가대상은 ‘도급인과 수급업체 간에 따라 계약에 따라 도급인이 지배 관리하는 장소에서 실시되는 도급 사업으로 한다.’로 규정하고 있다.

따라서, 사업 주관 부서의 장은 도급인인 공단이 지배 관리하는 장소에서 실시되는 도급 사업에 대해 ‘수급업체 안전보건수준평가’를 실시하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

2024년 공단에서 체결한 계약 건을 보면 ◇실에서 실시하는 ‘승강기 안전주간 행사’ 등을 제외하고는 ‘수급업체 안전보건수준평가’를 실시하고 있지 않은 것으로 확인되었다.

고용노동부의 ‘도급사업 안전보건관리 운영 매뉴얼’에 따르면 도급이란 명칭에 관계없이 물건의 제조, 건설, 수리 또는 서비스의 제공, 그 밖의 업무를 타인에게 맡기는 계약을 말하는 것으로 정의하고 있어 그 범위가 크다.

○팀에서는 도급 사업 중 공단에서 ‘수급업체 안전보건수준 평가’를 실시하는 대상을 공단이 지배 관리하는 장소에서 실시되는 도급 사업으로 정하고는 있으나 ‘수급업체 안전보건수준평가’에 해당하는 도급 사업 여부를 사업 주관 부서의 장이 제대로 인지하지 못하고 있어 ‘수급업체 안전보건수준평가’ 대상에 해당하나 이를 누락할 위험이 있어 평가대상 여부를 확인하는 절차의 마련을 통해 평가가 적정하게 이루어질 수 있도록 개선이 필요하다.

관계부서 의견 △실은 안전보건수준평가가 필요한 도급 사업 여부는 현재 ○팀에

사전 협조 절차 후 계약의뢰를 실시하는 것으로 진행하고 있으며, 해당 절차를 규정
단서 조항에 추가하여 계약 전 도급 사업 여부에 대해 ○팀에서 확인 후 계약 의뢰
하는 것으로 개선할 예정이라는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 △실장은 「계약업무규정」 제22조제1항에 사업 주관부서에서 계약의뢰
전 ‘수급업체 안전보건수준평가’ 대상 해당 여부를 담당부서에 확인하도록 개선하여
‘수급업체 안전보건수준평가’ 가 누락되지 않도록 하시기 바랍니다.(개선)